



Asian Women
Development Plan
International
亚裔女性
国际发展计划

亚裔留学生海外 歧视权益保护手册

——种族歧视篇



亚裔留学生海外歧视权益保护手册—— 种族歧视篇

前言

随着全球化的不断发展，越来越多的亚裔学生选择奔赴海外深造。但在多元文化交汇融合的过程中，种族歧视和文化偏见仍然存在。近年来，随着地缘政治局势愈加紧张，生活中和社交媒体上的种族歧视案件时有发生，引发国内外广泛关注。种族歧视不仅会严重损害个人身心健康，也可能影响到留学生的学术表现和职业发展。在此背景下，本手册旨在协助遭遇种族歧视的亚裔留学生识别种族歧视行为，提供针对种族歧视的应对思路和救济途径指引，从而更好地维护亚裔留学生的自身权益。

1. 种族歧视的定义及类型

根据《消除一切形式的种族歧视国际公约》（ICERD）¹，**种族歧视**（Racial Discrimination）是指“基于种族、肤色、血统或民族或族群出身的任何区别、排斥、限制或优待，其目的或效果是取消或损害在政治、经济、社会、文化或任何其他公共生活领域的平等享受或行使人权和基本自由。”它可能表现为个人层面的偏见，也可能体现在制度和法律层面的不平等待遇。

种族歧视可以分为以下类型：

- **个人层面的种族歧视**：针对个体的歧视性言论或行为（如辱骂、刻板印象）。
- **制度性（系统性）种族歧视**：导致特定群体处于劣势的制度或政策（如教育资源分配不公）。
- **隐性种族歧视**：无意识地区别对待（如招聘中倾向某族裔）。
- **文化种族歧视**：贬低其他族裔的文化或价值观。

¹ *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*:
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>

种族歧视不仅影响个人的权利和自由，也可能加剧社会矛盾，导致社会不公和冲突。因此，许多国家和国际组织都在积极推动反种族歧视政策，以促进种族平等和社会包容。

2. 如何识别种族歧视行为

种族歧视通常表现为基于种族、肤色、血统、民族或文化背景对他人的不公正待遇。种族歧视不仅包括暴力行为，许多时候也隐性存在于言语、行为或制度结构中。以下是几种常见的种族歧视表现形式和相关示例：

(1) **言语歧视**：这种歧视体现为下列带有种族偏见的言论。

- **恶意言论或刻板印象**：种族歧视言论往往带有贬低性的偏见，针对亚裔学生的肤色、口音、文化背景进行侮辱。

示例：

- 某教授在课堂上说：“所有亚裔学生看起来都很聪明，但他们的创意和创新力通常较差。”
- 某同学在小组讨论时候对亚裔组员说“亚洲人数学都很好，所以计算部分都应该由你负责。”
- 某老师在亚裔同学提问的时候一字一顿地说“你的英文口音实在是太重了，我一个字也听不懂，你的英文怎么能这么差？”

- **恶搞和玩笑**：常见的“文化差异”笑话，尤其涉及亚裔学生的背景或行为。

示例：

- 在团队活动中，某同学开玩笑说：“你们中国人怎么总是喜欢吃奇怪的食物，真不懂你们的文化。”“为什么你们中国人这么喜欢铺张浪费地买东西？”
- 在聚餐时，中国同学收到以下问题“你到底是哪里人？”“你真的属于这里吗？”“为什么你们非要出国然后留在国外？怎么还不回国？”

- **微侵犯 (microaggressions):** 日常中可能遭遇到一些看似无意但实际上带有偏见的言论。

示例:

- 某中国同学经常被他人评价“你的英语说得真好”或“你看起来不像典型的中国人……”，这种言论虽然出自好意，但会让人觉得自己的身份被异化或简化。

- (2) 行为歧视:** 这种歧视不直接表现为攻击性言辞，而是体现在看似无害但实际上存在不公的行为中。

示例:

- 亚裔学生在申请奖学金或职位时，尽管资历和能力相当，却因刻板印象或偏见，未能获得机会。
- 亚裔同学被要求不能使用自己的名字拼音作为登记的名字，而必须取一个英文名录入签到表/学生名册中。

- (3) 职场/学术歧视:** 在学术环境或职场中，亚裔学生常常因为其文化背景而被忽视、排除或错失晋升机会。

示例:

- 某位亚裔员工明明有丰富的经验，却在晋升时被忽视，且被告知“你的文化不适合与团队的文化融合”。
- 中国同学在申请某研讨会时，被告知已经有足够多的亚裔申请人，因此研讨会只对其他族裔的申请人开放。
- 亚裔女同学在实习时，明明已经拥有相关的职业资格证书，却只被分配端茶倒水，买咖啡，打印文件等基础任务，而还未拥有相关证书的白人男同学却多次参与重要项目的相关工作。在向主管提出疑问时，主管回复说“你们亚洲女生温柔细心有条理，最适合做这些事儿了”。

(4) 社交排斥与隔离：亚裔学生可能会在校内社交活动中被排除在外，或者由于不理解或刻板印象而被边缘化。

示例：

- 某个社交聚会或班级活动中，亚裔学生没有被邀请，或被迫承担团队中的边缘角色。
- 大学迎新会时，亚裔学生报名参加橄榄球队，报名表被直接扔在一旁，上前询问时却被建议其去申请加入乒乓球队。
- 学校联谊会时，亚裔同学在聚餐时被要求只能与其他亚洲同学坐一桌。

3. 如何应对种族歧视行为

当遇到种族歧视时，最重要的是保持冷静、理性处理，以确保自身权益得到有效保护。以下是应对种族歧视时可以采取的一些具体步骤：

(1) 保持冷静，避免冲动

在面对种族歧视时，尽量避免情绪失控。只有冷静下来才能更好地收集证据，保护自己。尽量避免与歧视者发生激烈冲突，让自己处于不利位置。

(2) 记录具体情况

种族歧视发生时，尽可能详细记录时间、地点、涉及的人员、事件内容等信息，特别是任何言语、书面或电子邮件形式的歧视证据。建议使用录音或截图功能进行记录，作为后续投诉的证据。

(3) 寻找目击者

如果有第三方目击者在场，询问他们是否愿意为你所遭受的种族歧视提供证词。

(4) 通过恰当方式回应歧视

如果在公共场合、学术场合或职场遭遇种族歧视，适当回应有时也可起到作用。你可以平和地向对方说明其言论或行为可能带有种族歧视或偏见含义，并尝试消除误解或偏见。一般而言，面对种族歧视言论时，理想的回应当是在保持冷静的同时表达出个人的坚定立场。以下是一些有效的沟通技巧：

a. 直接表达反对立场

这样可以让对方明确知道你的立场，而不激化冲突。例如：

- “我不同意你的说法，这样的言论是不恰当的。”
- “请不要用这种方式谈论别人。”

b. 通过提问引导反思

有时，对方可能并未意识到自己的言论具有歧视性，提出问题可以促使他们思考。例如：

- “你为什么会这样认为？”
- “如果有人这样说你的族群，你会怎么想？”

c. 讲述事实和个人经历

用事实或个人经历让对方理解歧视言论的伤害性。例如：

- “其实，研究表明这个刻板印象是不真实的。”
- “我自己（或我的朋友）经历过类似的歧视，那种感觉真的很糟糕。”

d. 设置边界

如果对方仍然坚持自己的观点，可以明确表示你愿继续这样的对话。例如：

- “如果你继续使用这种言论，我不会再参与这个讨论。”
- “我尊重你的权利，但我不能接受这样的观点。”

(5) 寻求管理部门支持

在工作场所或公共场合，可以向相关部门或管理者反馈，必要时可以让更权威的机构组织介入。

(6) 向校内有关机构投诉

如果你在学校遇到种族歧视，首先可以向学校有关机构投诉。大多数学校都有专门处理种族歧视问题的部门，例如：平等机会办公室（Equal Opportunity Office）或学生事务办公室（Student Affairs Office）。你可以通过这些渠道提交书面投诉并提供相关证据（如录音或邮件）。学校通常会调查此事并采取必要措施。对于国际学生，还可以联系学校的国际学生事务办公室寻求帮助。更多详细内容请参考第4章—种族歧视行为的救济途径—校内。

（7） 校外举报

如果学校内部投诉没有得到有效处理，或者种族歧视的行为发生在校外，你可以考虑向外部机构举报。例如，美国的平等就业机会委员会（EEOC）或其他国家的反歧视委员会，可以处理种族歧视相关的投诉。有一些非政府组织（如 ACLU）也为种族歧视的受害者提供法律援助，可以帮助你了解相关权利和建议相关解决方案。此外，某些国家或者地方政府提供在线举报平台，允许匿名提交种族歧视事件。更多精彩内容请参考下文第 5 章 - 种族歧视行为的救济途径-校外。

（8） 法律维权

当校内和校外途径都无法有效解决问题时，你也可以通过法律手段来保护自己的权益。了解所在国家的反歧视法律，可以帮助你明确自己的法律权利。必要时可以咨询专业律师或寻求法律援助。更多精彩内容请参考下文第 5 章第（3）节采取法律行动和（4）节可诉性情形。

4. 种族歧视行为的救济途径—校内

学校和教育机构通常都有为学生设置专门的种族歧视的投诉机制和救济途径。如果在校园内遭遇种族歧视，学生可以要求相关学校或机构对歧视行为进行调查并给予合理处理。学校在处理种族歧视投诉方面通常遵循举报—调查—处理—救济的流程，并提供心理支持、法律援助、学术救济等措施。同时，学校会推动制度改革和教育培训，以减少未来歧视事件的发生。对于留学生来说，尽快举报、寻求支持，了解自己的合法权益，是维护自身权益的关键。

（1） 投诉与举报机制

a. 正式投诉渠道：不同国家和学校有着不同的投诉和举报机制、系统和平台。

学生可以积极了解校内相关的举报平台，提交正式投诉，并寻求相关的救济。

常见的投诉和救济平台包括：

- 平等、多样性和包容办公室（EDI Office）
- 学生事务办公室（Student Affairs Office）
- 反种族歧视委员会（Anti-Racism Committee）
- 投诉处理小组（Grievance Committee）

- b. **匿名举报机制：**有些学校可能也为学生提供匿名举报的平台或途径，如在线表单、热线电话或第三方举报平台，以便学生在不暴露个人身份和隐私的情况下提出投诉。
- c. **通过导师或学生代表反映：**留学生也可以向导师（Academic Advisor）、学生会（Student Union）、国际学生办公室（International Student Office）等反映种族歧视问题，由他们帮助处理或提供建议。

(2) 调查与处理流程

a. 初步审查

- 学校通常会在接到投诉后进行初步调查，以确定是否需要展开进一步行动。
- 如果投诉涉及严重歧视或骚扰，学校可能会立即采取临时保护措施，例如调整相关人员的接触范围。

b. 正式调查

- 内部调查：由学校的合规部门、纪律委员会或独立调查小组收集证据，可能包括采访相关人员、收集电子邮件或监控视频等。
- 调解（Mediation）：如果事件未达到严重违规的程度，学校可能会通过调解方式促成双方沟通，避免矛盾升级。

c. 纪律处分

- 如果施害者为学生，学校可能会采取处分措施，包括书面警告、强制反歧视培训、停学或开除。
- 如果施害者为教职员工，学校可能会采取警告、停职、强制培训或解雇等措施。
- 如果施害者为第三方（如校外人员），学校可能会限制他们进入校园，甚至报警处理。

(3) 学校的其他反歧视资源

以下为学校可能提供的一些反种族歧视相关资源及措施，留学生可以予以关注、参与或利用。

- a. **反种族歧视培训：**学校可能会对全体学生、教职工进行多样性、反歧视与包容性培训，防止种族歧视事件发生。

- b. **心理支持、咨询和调解服务：**大学通常提供心理咨询（Counselling Services）、受害者支持（Victim Support）、同伴调解（Peer mediation）服务，帮助学生应对歧视带来的心理影响。
- c. **学术与住宿救济：**如果种族歧视影响了学生的学业或生活，学校可能会提供额外学术支持（如延长作业或考试时间）、住宿调整（更换室友或宿舍）等补救措施。
- d. **加强国际学生支持：**一些大学会设立专门的国际学生权益办公室，确保留学生获得更多法律援助和支持。
- e. **政策改革：**如果事件引发广泛关注，学校可能会修改内部政策，例如加强反歧视规定、提高举报透明度等。

(4) 英美大学的相关救济途径及资源

许多学校设有专门部门处理与种族歧视相关的投诉，确保所有学生享有平等机会获得救济。各校此类机构和救济途径的具体名称可能不一。这些部门提供关于研讨会、咨询服务、学生团体和校园范围内旨在打击种族主义的倡议的信息，为来自不同背景的学生提供种族歧视方面的支持。

以下为一些英美大学的相关资源（网站最后访问时间：2025 年 2 月）

- a. **美国：**
 - 哈佛大学：平等、多元化和包容办公室（Office for Equity, Diversity, Inclusion and Belonging），网站：<https://edib.harvard.edu>
 - 密歇根大学：多元化、公平与包容办公室（Office for Diversity, Equity & Inclusion），网站：<https://diversity.umich.edu>
 - 加州大学伯克利分校：防止骚扰和歧视办公室（Office for the Prevention of Harassment & Discrimination (OPHD)），网站：<https://ophd.berkeley.edu>
 - 芝加哥大学：教务长多元化和包容办公室（Office of Provost, Diversity, and Inclusion），网站：<https://diversity.uchicago.edu>
 - 斯坦福大学，多元化工作（Diversity Works），网站：<https://diversity.stanford.edu>
 - 加州大学洛杉矶分校：平等、多元化和包容办公室（UCLA Equity, Diversity & Inclusion，或者通过 HR 途径（见下）），网站：<https://equity.ucla.edu/>
 - 纽约大学（NYU）纽约大学多样性社区参与（NYU Community Engagement），网站：<https://tisch.nyu.edu/community-engagement>

- 哥伦比亚大学:我们的多元化和包容(Our Diversity and Inclusion), 网站: <https://www.columbia.edu/content/our-columbia-diversity-and-equity>
- 宾夕法尼亚大学: 多元化、包容和公平办公室 (Office of Diversity, Inclusion, and Equity) 网站: <https://diversity.upenn.edu>
- 加州理工学院: Equity and Title IX Office, 网站: <https://equity.caltech.edu/>
- 德克萨斯大学奥斯汀分校: 多样性和社区参与系 (Division of Diversity and Community Engagement), 网页: <https://diversity.utexas.edu>
- 休斯顿大学-学生处 (Division of Student Affairs), 网站: <https://uh.edu/dsa/realignment/>
- 明尼苏达大学双城分校-平等和多样性办公室 (Office for Equity and Diversity), 网页: <https://diversity.umn.edu>
- 圣克劳德州立大学-包容校园 (Inclusive Practice), 网站: <https://services.stcloudstate.edu/TDClient/1919/Portal/KB/?CategoryID=25021>
- 印第安纳大学: 多元化, 公平和包容副主席办公室 (Office of the Vice President for Diversity, Equity & Inclusion), 网站: <https://diversity.iu.edu>

b. **英国:** 英国的一些大学和学院设立了专门的办公室和部门来支持反种族主义及平等、多元、包容倡议, 或在学校官网为学生提供相关的反种族歧视资源。但大部分大学没有设立专门针对种族歧视的投诉系统, 如需投诉, 通常需要走通用的学生投诉反馈路径:

- 布里斯托大学: 布里斯托尔反种族主义 (Anti-Racism at the University of Bristol), 网页: <https://www.bristol.ac.uk/university/anti-racism-at-bristol/current-activities/>
- 伦敦大学学院 (UCL)
 - ◇ 资源: 伦敦大学学院师生平等、多元与包容网站 (Equality, Diversity & Inclusion website for staff and students at UCL)
 - ◇ 网站: <https://www.ucl.ac.uk/anthropology/equality-diversity-inclusion/anti-racism>
 - ◇ 投诉救济途径: 无常设机构, 学生通用投诉路径: <https://report-support.ucl.ac.uk/>
- 帝国理工学院 (ICL):
 - ◇ 资源: 平等多元包容 (Equality, diversity and inclusion)
 - ◇ 网站: <https://www.imperial.ac.uk/equality/>
 - ◇ 投诉救济途径: 无常设机构, 学生可通过以下网页进行投诉和寻求支持: <https://www.imperial.ac.uk/equality/resources/report-and-support/>
- 曼彻斯特大学

- ◇ 资源：平等多元包容（Equality, diversity and inclusion）
- ◇ 网站：<https://www.manchester.ac.uk/research/researcher-development/equality-diversity-and-inclusion/>
- ◇ 投诉救济途径：无常设机构，学生可通过以下路径进行匿名投诉和寻求相关社工支持：<https://www.reportandsupport.manchester.ac.uk/>
- 爱丁堡大学：平等、多样性和包容委员会，网站：<https://www.ed.ac.uk/equality-diversity>，学校官网通用投诉路径：[\(Health and wellbeing >>Support in a crisis>>Discrimination>>Reporting\)](#)
- 利兹贝克特大学：种族、教育和非殖民化中心（Centre for Race, Education and Decoloniality (CRED)），网站：<https://www.leedsbeckett.ac.uk/research/centre-for-race-education-and-decoloniality/>
- 布莱顿大学：反种族主义倡议（Anti-Racism Initiatives），网站：<https://www.brighton.ac.uk/brighton-students/your-student-life/anti-racism/index.aspx>
- 斯特林大学：反种族主义，种族平等和跨文化主义办公室（Anti-Racism, Race Equality and Interculturalism），网站：<https://www.stir.ac.uk/about/professional-services/student-academic-and-corporate-services/policy-and-planning/equality-diversity-and-inclusion/anti-racism-race-equality-and-interculturalism/>
- 牛津大学：平等和多样性小组（Equality and Diversity Unit），网站：<https://edu.admin.ox.ac.uk/anti-racism-resources>
- 苏塞克斯大学：种族平等宪章（Race Equality Charter），网站：<https://www.sussex.ac.uk/equalities/raceequality>
- 格拉斯哥大：工作和学习中的尊严—指导和支持（Dignity at Work and Study – Guidance and Support），网站：<https://www.gla.ac.uk/myglasgow/equalitydiversity/dignityworkstudyover/>

5. 种族歧视行为的救济途径—校外

除学校内部投诉举报等救济机制外，学生可以通过以下校外途径寻求救济。

（1）向相关政府机关或者非政府组织申诉及寻求援助

留学生如果在校内遭遇种族歧视，可通过学校内部投诉机制先行处理，若学校未能提供合理解决方案，则可以寻求地方、州和联邦层面的相关政府机构、行政机关或非政府组织申诉。部分机构还为符合条件的种族歧视的受害者提供法律咨询、心理支持、正式申诉渠道，甚至帮助提起法律诉讼，以维护他们的合法权益。

(2) 利用社交媒体与公众舆论维权

在一些情况下，通过媒体或者线下公开曝光歧视事件能够吸引公众关注。留学生也可以选择通过社交媒体平台分享自己的经历，并寻求社会支持。但维权的同时需要注意相关的法律法规及社交媒体的相关规定，以免引发隐私权、名誉权等侵权纠纷。

(3) 采取法律行动

a. 寻找法律支持：

如果学校的投诉渠道未能解决问题，或歧视行为严重影响到你的生活和学业，可以考虑采取法律行动。例如：

- **律师事务所：**许多律师事务所提供免费的初步咨询（特别是涉及种族歧视的案件）。如果你决定采取法律行动，可以考虑聘请专业律师。
- **法律援助服务：**在某些国家，留学生可以申请免费的法律援助服务特别是涉及种族歧视的案件）。

b. 法律诉讼流程：

- **评估案件的法律依据：**通过律师评估歧视事件是否符合该国的反歧视法律。
- **决定是否诉讼：**依据法律意见，你可以选择是否通过法院提起诉讼，或通过和解等方式解决问题。
- **准备诉讼材料：**确保收集好所有证据，并根据律师的建议进行诉讼准备，注意案件的时效限制。

(4) **可诉性情形：**以下为英美两国法律中关于种族歧视的一些常见的可诉性情形，主要涉及民事、刑事及行政法律方面：

a. 英国法律中的种族歧视可诉性情形

• 民事、行政法律中的种族歧视

- ◇ **职场歧视：**根据《平等法 2010》(Equality Act 2010)，如果雇主基于员工的种族、肤色或民族背景做出不公平的待遇，员工可以提起民事诉讼。例如，某位亚洲背景的员工因种族原因未获得升职机会，或者因为其种族被排除在重要项目之外。在这种情况下，可以考虑向就业法庭 (Employment Tribunal) 或县法院 (County Court) 提起诉讼；同时也可向平等和人权委员会 (Equality and Human Rights Commission, EHRC) 投诉以促使调查与整改。
- ◇ **住房歧视：**若在出租或出售住房过程中，租客或购房者因其种族遭到拒绝、被迫支付较高租金或受到其他不公正待遇，而此类服务性交易 (Service

Provision) 适用《平等法 2010》时, 则可认定为住房歧视。需要注意的是, 该法主要适用于房东或中介在提供住房服务时的歧视行为; 但如仅为私人房屋租赁且未涉及公共服务提供, 则可能不受《平等法 2010》直接约束。这种情况下, 留学生可以参照《住房法 1988》或《住房法 2004》中关于租客权益和房东责任的规定。遇到此类情况的受害者可以向县法院或适用地区的住房法庭 (Housing Tribunal) 提起诉讼, 同时也可向地方政府的住房监管部门投诉。

- ◇ **教育歧视:** 根据《平等法 2010》, 在学校中, 如果学生因种族被歧视、排斥或待遇不公, 学生或家长可以提起民事诉讼。例如, 某个少数族裔学生在校遭受种族骚扰且校方未能采取有效措施进行处理。在这种情况下, 可向县法院提起民事诉讼, 或向地方教育局投诉。
- ◇ **服务及公共场所歧视:** 在公共服务领域, 消费者如果因种族受到不公平待遇, 如在餐厅或商店中遭遇不平等对待, 依据《平等法》可以提起民事诉讼。例如, 一名亚裔顾客在餐厅遭遇种族偏见被故意忽视或侮辱, 在这种情况下, 可向县法院提起诉讼, 或向当地政府及消费者权益保护机构投诉。

• 刑事法律中的种族歧视

- ◇ **仇恨犯罪与种族暴力:** 根据《公共秩序法 1986》(Public Order Act 1986), 如果某人在公共场合发表种族仇恨言论, 或者以种族为动机实施暴力攻击, 该行为可以构成刑事犯罪。例如, 某人因种族而在街头攻击他人, 或在社交媒体上发布种族歧视言论。
- ◇ **种族骚扰:** 根据《种族关系法 1976》(Race Relations Act 1976), 如果某人在工作场所或公共场合遭受种族骚扰, 骚扰者可以被起诉。例如, 在公共交通中, 一个人因种族背景被不断骚扰或侮辱, 骚扰者可被刑事起诉。
- ◇ **仇恨言论:** 根据《通讯法 2003》(Communications Act 2003), 如果某人在互联网或其他媒体平台上发布种族仇恨言论, 该行为可能构成刑事犯罪。比如, 某人在社交媒体发布侮辱某个种族群体的帖子, 可能会面临刑事起诉。

b. 美国法律中的种族歧视可诉性情形

• 民事、行政法律中的种族歧视

- ◇ **职场歧视:** 在美国, 若员工因其种族在职场中遭遇不公, 如遭拒晋升、解雇或工资不公, 则可依据《民权法》第七章 (Title VII of the Civil Rights Act of 1964) 主张权利。受害者可以先向美国平等就业机会委员会 (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) 提出投诉, 经过初步调查后, 若未达成和解, 再依情况向联邦地区法院或州法院提起诉讼, 以追求民事赔偿。
- ◇ **住房歧视:** 若租客或购房者在申请住房过程中因种族受到拒绝、被迫支付更高租金或遭遇其他不公平待遇, 可能可以寻求《公平住房法》(Fair Housing Act 1968) 保护。该法明确规定, 所有涉及住房服务的提供者, 包括房东和房地产中

介，均不得在租赁或销售过程中基于受保护特征（如 Race）作出歧视性行为。遇到此类情况，受害者可以首先向美国住房和城市发展部（Department of Housing and Urban Development, HUD）投诉；若处理不满意，则可向联邦地区法院或州法院提起诉讼，以依法维护自身权益。

- ◇ **教育歧视：**对于教育歧视，若学生在校内因种族遭受不公平对待，例如在教学资源分配、学术评估或校园氛围上受到种族骚扰，可能可以寻求《平等教育机会法》（Equal Educational Opportunities Act of 1974）以及涉及联邦资助项目的《民权法》中的 Title VI 条款保护。受害者或其家长可以先向美国教育部或当地教育局投诉，若问题未获有效解决，再考虑向联邦法院或州法院提起诉讼。
- ◇ **公共服务以及商业歧视：**在服务及商业歧视方面，若消费者在接受公共服务或商业服务（例如餐饮、交通或零售服务）时因种族受到不平等待遇，可能可以寻求《民权法》中的 Title II 条款以及各州的消费者保护法规的保护。受害者可以向地方消费者保护机构（Consumer Protection Agency）投诉，或直接向联邦法院或州法院提起诉讼，要求赔偿经济损失和其他救济。例如，一位因种族原因在商场被拒绝服务的消费者，就可通过以上法律途径维护其权益。
- **刑事法律中的种族歧视**
 - ◇ **暴力犯罪、恐吓等仇恨犯罪：**针对涉及种族仇恨的犯罪行为，如因种族动机实施暴力攻击、恐吓或在互联网上发布仇恨言论，一般依据《Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act of 2009》及各州相应的仇恨犯罪法规追究责任。遇到此类案件时，受害者或知情者应立即报警，由警方介入调查，确认立案后，案件再由联邦检察机关或州检察机关提起刑事诉讼。
 - ◇ **公民权利的侵犯：**若涉及公职人员或执法人员在执法过程中因种族对市民采取不合理暴力行为，还可依据《民权法》第 1983 条在联邦法院提起民事诉讼，追究公民权利侵害责任。例如，若某人因种族在公共场合遭受公职人员的暴力恐吓，其施暴者可能同时面临刑事和民事法律责任。

（5） 英国美国的部分校外相关救济途径及资源

a. 英国的外部申诉与救济途径

• 政府机构

- ◇ **平等与人权委员会（Equality and Human Rights Commission, EHRC）：**EHRC 是英国政府监管平等法（Equality Act 2010）的机构，负责调查和处理种族歧视投诉。

○ 申诉范围：学校未能采取适当措施应对种族歧视，或个人因种族原

因受到不公平待遇

- 申诉链接: <https://www.equalityhumanrights.com/contact-us>

◇ **独立高等教育申诉办公室** (Office of the Independent Adjudicator, OIA): OIA 是专门处理英国大学学生投诉的独立机构, 可以调查学校的不当处理并要求学校提供补救措施。

- 申诉范围:

- 学校处理歧视投诉不当
- 受害学生因歧视影响学业, 学校未提供适当救济

- 申诉条件:

- 必须先向学校投诉并完成内部程序
- 需在学校最终决定后的 12 个月内提出申诉

- 申诉链接: <https://www.oiahe.org.uk/students/how-to-complain-to-us/>

◇ **英格兰学生监察员** (Office for Students, OfS): OfS 是英国政府监管高等教育的机构, 学生可举报大学系统性地未能应对种族歧视问题。

- 申诉范围:

- 学校未履行《平等法》规定的义务
- 学校存在广泛的种族歧视问题但未采取行动

- 申诉链接: <https://www.officeforstudents.org.uk/contact-us/>

• 非政府组织 (NGO)

◇ **Runnymede Trust**: Runnymede Trust 是英国最重要的反种族歧视智库, 为个人提供法律援助、政策研究和支

- 官网: <https://www.runnymedetrust.org>

◇ **Liberty (人权组织)**: Liberty 提供法律咨询, 帮助种族歧视受害者了解自己的权利并采取法律行动。

- 官网: https://www.libertyhumanrights.org.uk/advice_information/

◇ **Stop Hate UK**: 专门为反仇恨犯罪的受害者提供支持, 包括种族歧视举报和心理支持。

- 官网: <https://www.stophateuk.org/report/>

b. 美国的外部申诉与救济途径

• 政府机构

◇ **美国教育部民权办公室** (U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, OCR) OCR 负责执行《民权法》第六章 (Title VI), 禁止学校因种族、肤色或国籍歧视学生。

- 申诉范围:

- 学校未采取足够措施应对种族歧视
- 学校在招生、课程或资源分配上有种族歧视行为
 - 申诉条件：必须在歧视发生 180 天内提出申诉
 - 申诉链接：
<https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html>
- ◇ 美国平等就业机会委员会 (U.S. Equal Employment Opportunity Commission, EEOC)：负责调查涉及学校教职工或助教的种族歧视案件
 - 申诉范围：适用于留学生在校园内 遭受教师、导师或雇主的种族歧视。
 - 申诉链接：<https://www.eeoc.gov/how-file-charge-employment-discrimination>
- ◇ 各州人权委员会 (State Human Rights Commissions)：美国各个州设有专门的人权委员会，如加州的 California Civil Rights Department (<https://www.dfeh.ca.gov/>)；纽约州的 New York State Division of Human Rights (<https://dhr.ny.gov/>)，学生可根据所在州的规定提交申诉。
 - 其他州级申诉途径查询：<https://www.justice.gov/crt/state-local-agencies>
- 非政府组织 (NGO)
 - ◇ 美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union(ACLU))：ACLU 提供法律支持，协助种族歧视受害者进行法律诉讼或争取公正待遇。
 - 法律援助页面：<https://www.aclu.org/issues/racial-justice>
 - ◇ 法律辩护基金(NAACP Legal Defense Fund(LDF))：NAACP LDF 主要处理涉及种族歧视的法律案件，并提供法律咨询服务。
 - 申诉链接：<https://www.naacpldf.org/>
 - ◇ 南方贫困法律中心(Southern Poverty Law Center (SPLC))：SPLC 关注仇恨犯罪和种族歧视，提供法律援助并进行公共倡导。
 - 申诉链接：<https://www.splcenter.org/hate-and-extremism>
 - ◇ Stop AAPI Hate (专门支持亚裔美国人和太平洋岛民)：专注于应对针对亚裔的仇恨和歧视，并提供举报和法律服务。
 - 举报链接：<https://stopaapihate.org/reportincident/>

6. 寻求种族歧视救济可能涉及的风险及应对方式

在寻求种族歧视救济的过程中，留学生可能会面临法律、学术、心理、社交等方面的风险。提前了解潜在风险并采取适当的应对措施，可以帮助留学生做好准备，更好地在维护自身权益的同时保护自己。

(1) 可能涉及的风险

a. 学术风险

- 报复性打压：投诉可能涉及教授、导师或行政人员，导致投诉人的学术评分、研究机会、实习推荐等受到不公平对待。
- 学术环境恶化：部分同学或教授可能站在加害者一方，使投诉人面临更大的社交压力。
- 毕业或签证受影响：如果投诉处理时间较长，可能影响学术进度，甚至影响毕业和签证续期。

b. 心理压力

- 焦虑、孤立感：投诉者可能会经历心理压力，担心被孤立或受人指责。
- 二次伤害：投诉过程中可能需要回忆和描述受害经历，导致心理创伤加深。

c. 社交和职业影响

- 同学或社群的反应：部分群体可能会站在施害者一方，导致投诉者在学校社交圈中被边缘化。
- 未来职业影响：如果投诉涉及未来的雇主、教授或学术界人士，可能影响推荐信、人际关系或职业发展。

d. 法律风险

- 被反诉或报复：施害者可能利用法律程序（如诽谤诉讼）进行反击，甚至威胁投诉人。
- 学校程序复杂：部分学校的投诉流程漫长且复杂，可能导致证据丢失或无法作为案件的有效证据。

(2) 应对策略

a. 保护学术权益

- 及时保留所有相关学术证据：包括电子邮件、课堂录音、社交媒体截图等，确保投诉有充分证据支持。

- 联系学术导师或国际学生办公室：在投诉前，先与可信任的导师或国际学生办公室（International Student Office）沟通，获取建议与支持。
 - 匿名举报（如适用）：部分学校提供匿名举报机制，避免直接对抗带来的负面学术影响。
 - b. 应对心理压力
 - 寻求心理支持：可利用学校的心理咨询服务（Counseling Center），或联系非政府组织（如 Stop Hate UK, NAACP LDF）提供的心理援助。
 - 建立支持网络：与支持平权的学生组织、社团或朋友沟通，避免孤立无援的感觉。
 - c. 维护社交和职业关系
 - 谨慎选择投诉方式：许多学校的正式申诉过程较长且环节较多，如果希望减少影响，可酌情通过上文提及的其他方式解决种族歧视问题。
 - 咨询法律专业人士：对于可能影响未来职业发展的情况，可咨询律师或人权组织，确保投诉不会留下不良记录。
 - d. 避免法律风险
 - 寻求法律援助：如有担忧，可咨询法律援助组织（如 ACLU, Liberty, EHRC）获取免费或低成本的法律建议。
 - 熟悉学校的投诉政策：不同大学有不同的申诉程序，提前了解相关政策，以便最大程度保护自身权益。
 - 确保言论合规：在公开歧视遭遇及表达诉求时，注意如实表述情况，避免夸大或未经证实的指控，以免遭到诽谤指控。
- (3) 关于投诉的其他建议：**
- a. 记录所有歧视行为
 - 记录事件发生的时间、地点、涉事人，以及证人信息。
 - 收集电子邮件、短信、课堂录音、监控录像等证据。
 - b. 先尝试内部投诉：联系学校多元化办公室（Diversity Office）、学生事务办公室（Student Affairs Office）或学术导师，尝试调解。
 - c. 兼具考虑外部救济：如果学校未能提供合理解决方案，可向政府机构（如 OCR, EHRC）或 NGO 申诉。
 - d. 关注个人安全：如遭受威胁或人身攻击，应立即报警，并向学校保安部门或当地人权组织寻求帮助。

7. 结语

随着全球化进程的不断推进，亚裔留学生在海外面临更多机遇的同时，也可能需要面对不同程度和形式的歧视。种族歧视行为不仅侵犯了个人的基本权益，更影响了社会的和谐与发展。亚裔留学生可以通过充分利用校内及社会资源，法律途径和社会力量，学会如何应对和处理不公正待遇，积极地维护自己的合法权益。

希望本手册能够为亚裔留学生提供必要的帮助和指导，使留学生在面对困难时不再孤单。无论何时何地，请记住：尊重和公平是每个人应得的权利，我们每一个人都应该勇敢地站出来，为自己的尊严与权益发声，共同营造一个更加包容、平等的国际社会。

附：反种族歧视真实案例分析：莎琳德·皮卡德（Rosalind W. Picard）事件²

（1）背景：

2024 年 12 月 13 日，麻省理工学院（MIT）媒体实验室的教授莎琳德·皮卡德（Rosalind W. Picard）在 NeurIPS 2024 人工智能大会发表了关于中国研究人员的种族歧视言论。她在演讲中强调了一名中国学生被开除的事件。根据皮卡德的说法，这名来自一所中国知名学校的学生试图为使用 AI 完成作业辩护，他解释说：“我这样做是为了让我的论文结果看起来更好看。我们学校没有人教我们道德或价值观。”在随后的问答环节中，一位中国与会者质疑皮卡德的言论，指出这是她在整个讲座中唯一一次明确提到与行为有关的国籍。该事件迅速在社交媒体上引发热议，许多亚裔学生及学者对此表示不满，认为这是典型的种族歧视行为。

（2）社会各界对该事件的反应：

- **学生反应：**一位参会的中国学生当场指出该教授的言论是不公正且具有歧视性的，并要求对方作出更为全面和客观的评判。会后，该学生也在社交媒体上发布了事件经过，迅速得到了广泛支持。
- **学术界反应：**事件发生后，一些大学教授和学者表示关注，呼吁教育界重视此类偏见和歧视言论的影响。例如，马里兰大学计算机科学系副教授黄芙蓉在社交媒体上评论说，皮卡德教授的话“反映了对中国学者的一种令人深感不安和种族主义的看法”，并补充说：“这不仅不合适，而且令人深感沮丧。”学术会议的组织方 NeurIPS 在社交媒体上发表了道歉声明，称皮卡德的言论不符合 NeurIPS 多元化、包容性和平等的价值观。
- **学生组织：**12 月 16 日，麻省理工学院研究生会（GSU）和麻省理工学院中国学生学者联谊会（CSSA）发表了一封公开信，要求皮卡德修改她的道歉声明，称：“她的声明没有充分承认她的言论对学术界和对中国人的看法产生的负面影响。”此外，信中还呼吁校长科恩布鲁斯发表声明，确认麻省理工学院将继续支持华人社区成员，并承认皮卡德的言论对“麻省理工学院和广泛学术界的华人成员”的负面影响。麻省理工学院 GSU 和麻省理工学院 CSSA 也鼓励个人和组织在这封信上签名，总共收集了 1166 个签名。

² Chinese ‘behaviour’ remarks by MIT scientist Rosalind Picard rattle top AI conference : <https://www.scmp.com/news/china/science/article/3290948/chinese-behaviour-remarks-mit-scientist-rosalind-picard-rattle-top-ai-conference>

（3） 事件处理后续：

- **学校应对：**麻省理工学院表示将就此事件进行调查，并采取必要的措施加强学术和文化敏感性教育，尤其是针对来自不同文化背景的学生群体。
- **皮卡德教授回应³：**皮卡德发表了一份对于公开信的回应声明。皮卡德承认，她的演讲中提到的内容是属于刻板印象的一个例子，这对麻省理工学院的华人社区和更广泛的研究界的人都是有害的。皮卡德称：“我们的华裔学生和同事经常与蓄意的种族刻板印象作斗争，这种刻板印象助长了不信任的气氛”；“这种不信任会导致许多问题，近年来包括公然的歧视和虐待”。
- **学生权益保护：**该事件引发了关于如何保护亚裔学生免受歧视和偏见的广泛讨论。很多学者指出，学校应为所有学生提供平等、尊重的学习环境，并针对教师和工作人员进行定期的反歧视培训。

（4） 种族歧视的应对启示：

- **保持冷静并及时反应：**在遭遇种族歧视言论时，及时、冷静地回应有助于制止不正当行为，避免事态扩大。
- **利用校园资源：**借助学校平等机会办公室等资源，进行正式投诉，并要求调查。
- **社交媒体和公众舆论：**适当利用社交媒体平台进行曝光，可以引发公众关注，推动事件得到正当解决。

³ NeurIPS: An apology and commitment to moving forward: <https://www.media.mit.edu/posts/neurips-apology-moving-forward/>

编辑：杨泽琨、常靖梓、夏妍

审校：常靖梓、夏妍

排版：Esther



© 2025 AWDPI 版权所有。

本手册由 AWDPI 编写，旨在普及亚裔留学生海外歧视权益保护知识，不构成正式的法律意见。手册内容基于相关法律法规及实践经验编写，仅供教育和宣传用途。本手册最终解释权归 AWDPI 所有。

未经 AWDPI 书面授权，任何单位或个人不得以任何形式复制、修改、分发或用于商业用途。如需引用或使用本手册内容，请提前联系 AWDPI 并获得许可。

最后更新于：2025 年 3 月